ACUERDO DE CONSERVACIÓN N.° 001-2026-ACR CHUYAPI URUSAYHUA

Conste por el presente documento denominado ACUERDO DE CONSERVACIÓN, que celebran, de una parte, el **GOBIERNO REGIONAL CUSCO**, con RUC N.° 20527147612, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental (GRRNGA), órgano responsable de la administración del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua, debidamente representado por el Blgo. José Luis Mancilla Quispe, identificado con DNI N.° 45295981, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N.° 029-2024-GR CUSCO/GGR y con facultades delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 220-2021-GR CUSCO/GR, con domicilio legal en la Av. Huayruropata N.° 1037, distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, a quien en adelante se denominará **EL GOBIERNO REGIONAL**; y, de otra parte, la "**ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CATARATA ILLAPANI JURISDICCIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL**", en adelante, **EL SUSCRIPTOR**, identificada con RUC N° 20613669176, debidamente representado por su presidente, el Sr. Ricardo Sicus Pacheco, identificado con DNI N° 25008599 con facultades inscritas en la partida registral N°11043682, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° X – Sede Cusco, Oficina Registral Quillabamba, con domicilio para estos efectos en el Sector Illapani, distrito de Echarati, provincia La Convención, región Cusco quien interviene en nombre de la asociación, de forma voluntaria y en calidad de suscriptor, bajo los términos siguientes:

Un **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** se define como: un mecanismo participativo voluntario orientado a fortalecer la gestión efectiva de las Áreas Naturales Protegidas (incluye las Áreas de Conservación Regional)[1]; es decir representa una alianza entre el Estado (Gobierno Regional Cusco) y los actores locales con intereses relacionados a la conservación de los ecosistemas, bosques y diversidad biológica, durante un periodo de tiempo y ámbito definidos. Además, los **ACUERDOS DE CONSERVACIÓN** pueden suscribirse con poblaciones locales, personas naturales, empresas, asociaciones, comunidades y otros actores sociales de la sociedad civil como este caso, que promueven cadenas de valor relacionadas a los recursos naturales, con el fin de promover el desarrollo sostenible y generar un impacto positivo sobre los ecosistemas que se buscan conservar.

I. BASE LEGAL

- El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** se sustenta en el artículo 68° de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que reconoce a los Gobiernos Regionales con competencia para administrar y gestionar las Áreas de Conservación Regional dentro de su jurisdicción; Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente); Ley N° 26839 (Ley sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica), Ley N° 26834 (Ley de Áreas Naturales Protegidas) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Decreto supremo N° 003-2021-MINAM, que establece el Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua. Resolución Presidencial N° 000030-2025-SERNANP/J-SGD, que aprueba la Directiva N° 001-2025-SERNANP-DGANP, denominada "Directiva para el diseño e implementación de los Acuerdos de Conservación de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE". Ordenanza Regional N° 176-2020-CR/GRC, que aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco", Ordenanza Regional N° 214-2022-CR/GRC, que modifica el "Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco" y Ordenanza Regional N° 225-2022-CR/GRC, que aprueba el "Plan Maestro del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua 2022-2026". Resolución Ejecutiva Regional N.° 220-2021-GR CUSCO/GR, que delega facultades y atribuciones a diversos funcionarios del Gobierno Regional del Cusco,

II. OBJETO DEL ACUERDO DE CONSERVACIÓN

El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** tiene por objeto establecer compromisos voluntarios, verificables y temporalmente delimitados de conservación y gestión participativa del Área de Conservación Regional Chuyapi

[1] Resolución Presidencial N° 030-2025-SERNANP, que aprueba la DIRECTIVA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL SINANPE

Urusayhua, mediante acciones de vigilancia comunal participativa, capacitación, sensibilización, reporte de amenazas y monitoreo ambiental, de conformidad con el Plan Maestro vigente.

La identificación, orientación o promoción de actividades económicas sostenibles compatibles con los objetivos del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua no constituye ni otorga título habilitante alguno. Toda actividad que requiera permiso, autorización, derecho de aprovechamiento, certificación ambiental u otra habilitación deberá tramitarse previamente ante la autoridad competente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar la vigilancia comunal participativa en el sector Illapani, distrito de Echarati, Provincia de La Convención
- Contribuir a la implementación de mecanismos de conservación de la diversidad biológica y al fortalecimiento de prácticas sostenibles compatibles con los objetivos del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua, en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al PP 0057.
- Fortalecer las capacidades de la población del sector sector Illapani, distrito de Echarati, Provincia de La Convención, en materia de vigilancia, control y conservación, así como identificar alternativas económicas sostenibles compatibles con los objetivos del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua, sin que ello constituya autorización para su ejecución.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** se implementará dentro del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua, en el sector Illapani, distrito de Echarati, Provincia de La Convención, región Cusco, sobre un ámbito referencial de 1000.00 hectáreas, y estará orientado a contribuir al mantenimiento de la cobertura boscosa existente durante su vigencia. Su implementación se sujetará a la zonificación, a las normas de uso y a las demás disposiciones del Plan Maestro vigente. El presente instrumento no reconoce, regulariza ni convalida actividades productivas, situaciones prediales o derechos preexistentes.

IV. DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

Los compromisos que se detallan a continuación, se encuentran articulados a los objetivos del Plan Maestro y, por ende, contribuyen a la conservación y gestión del **ACR Chuyapi Urusayhua**

Componente o elemento para la conservación	Objetivos del Plan Maestro 2022-2026	Estrategia del Plan Maestro 2022-2026	Compromisos del SUSCRIPTOR	Compromisos del GOBIERNO REGIONAL
Ambiental	O1. Mantener la cobertura vegetal de los bosques (Bosque altimontano (pluvial), Bosque Basimontano de yungas y Bosque montano de yungas) sin efectos por actividades humanas	Implementar un sistema de Vigilancia y Control	Apoyar a la GRRNGA en acciones de vigilancia y mantener el estado de conservación del ámbito del **ACUERDO.**	Fortalecer las capacidades de los miembros de la Asociación para la ejecución de acciones de vigilancia.
Ambiental	O2. Mejorar la gestión de los residuos sólidos al interior y en zonas aledañas al Área de Conservación Regional	Promover una estrategia integral de gestión de RRSS en base a experiencias pilotos focalizadas	Implementar las acciones y recomendaciones respecto de la segregación y manejo de residuos sólidos.	Promover la conciencia ambiental respecto de la contaminación por residuos sólidos.

Económico	O5. Mejorar la oferta turística asociado a la belleza paisajística del Área de Conservación Regional	Desarrollar ecoturismo y actividades complementarias	Participar en las acciones de fortalecimiento orientadas a mejorar la prestación de los servicios turísticos, en concordancia con los objetivos de conservación del ACR.	Brindar orientación y asistencia técnica, en e marco de sus competencia: y disponibilidad institucional, para fortalece prácticas turísticas compatibles con los objetivos de conservación del ACR.
Sociocultural	O6. Fortalecer la gestión participativa del Área de Conservación Regional	Sensibilizar y promover temas prioritarios para la gestión del ACR	Involucrarse en la gestión participativa del ACR	Fomentar el involucramiento de la comunidad en la gestión participativa del ACR

Los compromisos a cargo de **EL GOBIERNO REGIONAL** se ejecutarán con cargo a las actividades, metas y recursos institucionales programados para cada ejercicio fiscal, sujetos a la disponibilidad presupuestal correspondiente.

El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** no genera transferencias económicas, subvenciones, contraprestaciones ni obligaciones de pago a favor del **SUSCRIPTOR**; por el contrario, fortalece y complementa las acciones de conservación, vigilancia y control en el sector Illapani, distrito de Echarati y contribuye a la gestión efectiva del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua.

Para la implementación del presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN**, se elaborará un plan de trabajo anual por cada año de vigencia del **ACUERDO DE CONSERVACIÓN**, estableciendo objetivos y estrategias del Plan Maestro del **ACR CHuyapi Urusayhua,** compromisos, actividades, metas, indicadores, medios de verificación y un cronograma trimestral.

El cumplimiento del Plan de Trabajo Anual será evaluado anualmente de manera conjunta entre **LAS PARTES**. **EL GOBIERNO REGIONAL**, a través de la Subgerencia de Cobertura y Prestaciones Ambientales y de la Unidad Funcional de Áreas de Conservación Regional, elaborará los reportes e informes de seguimiento y supervisión de los compromisos asumidos.

El monitoreo del **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** se realizará anualmente por **EL GOBIERNO REGIONAL**, a través de la Unidad Funcional de Áreas de Conservación Regional, que elaborará el informe de monitoreo del ámbito referencial y de los compromisos de conservación.

LAS PARTES se comprometen a implementar las recomendaciones y/o subsanar las observaciones que se pudiesen formular en las reuniones de evaluación.

V. ENFOQUE DE CONSERVACIÓN

LAS PARTES reconocen que el presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** se enmarca en el principio de desarrollo sostenible y en el modelo de gestión participativa de las Áreas de Conservación Regional. La conservación efectiva de la diversidad biológica requiere la participación activa de la población local como aliada estratégica, contribuyendo a la resiliencia de los ecosistemas y al mantenimiento de los servicios ecosistémicos. La identificación u orientación de alternativas económicas sostenibles deberá ser compatible con los fines de creación y con el Plan Maestro del

Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua, y no autoriza su ejecución ni sustituye los permisos, autorizaciones o títulos habilitantes exigidos por la normativa vigente.

VI. VIGENCIA

El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** tendrá una vigencia de 02 (dos) años, contados desde la fecha de su suscripción, pudiendo renovarse previo acuerdo de las partes y evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos.

VII. NATURALEZA Y SALVAGUARDAS DEL ACUERDO DE CONSERVACIÓN

El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** constituye un mecanismo voluntario, bilateral y no oneroso de gestión participativa para la conservación. No genera relación laboral entre **LAS PARTES** ni constituye o genera título de propiedad, posesión, usufructo, servidumbre, cesión en uso, concesión, autorización, permiso, licencia o derecho de aprovechamiento sobre el suelo, los recursos naturales o los servicios ecosistémicos.

El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** tampoco implica saneamiento, reconocimiento, regularización, delimitación, ampliación, modificación o convalidación de derechos prediales, sucesorios, registrales o administrativos. La identificación, georreferenciación y representación cartográfica del ámbito tienen exclusivamente fines de planificación, ejecución, seguimiento y monitoreo ambiental, y no producen efectos prediales, catastrales o registrales.

El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** no podrá ser utilizado como medio probatorio de propiedad, posesión, titularidad o derecho de aprovechamiento ante autoridades administrativas, judiciales, registrales o comunales. Asimismo, no autoriza actividades agrícolas, forestales, turísticas, comerciales, extractivas o de aprovechamiento de recursos naturales que requieran habilitación previa, ni permite actividades contrarias a los objetivos de establecimiento y al Plan Maestro del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL GERENCIA REGIONAL

VIII. DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN

Toda modificación deberá constar por escrito y formalizarse mediante la suscripción de una adenda, bajo las mismas formalidades aplicables al presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN.**

El presente **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** podrá suspenderse cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, cualquiera de LAS PARTES quede imposibilitada temporalmente para continuar con sus obligaciones. En tal caso, quedarán suspendidas tales obligaciones solamente por el tiempo que dure la circunstancia o evento que determina la suspensión. La parte imposibilitada de cumplir con sus obligaciones comunicará por escrito a las otras partes la suspensión, exponiendo las razones de ésta.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN Y EVALUACIONES AMBIENTALES

Constituyen causales de resolución del **ACUERDO DE CONSERVACIÓN**:

a. Incumplimiento injustificado de los compromisos asumidos en el presente ACUERDO DE CONSERVACIÓN.
b. Presentación de información falsa, inexacta o adulterada que haya sido relevante para la suscripción o implementación del ACUERDO DE CONSERVACIÓN.
c. Utilización del ACUERDO DE CONSERVACIÓN para acreditar o sustentar derechos de propiedad, posesión, titularidad, delimitación predial o aprovechamiento de recursos naturales.
d. Desarrollo de actividades incompatibles con los objetivos de establecimiento, la zonificación o el Plan Maestro del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua, o ejecución de actividades sin los permisos, autorizaciones o títulos habilitantes exigibles.

e. Aparición o acreditación de superposiciones, derechos de terceros o controversias que impidan materialmente la ejecución de los compromisos asumidos.
f. Imposibilidad definitiva de ejecución por caso fortuito, fuerza mayor u otra causa objetiva debidamente sustentada.
g. Mutuo acuerdo de **LAS PARTES**, formalizado por escrito y debidamente sustentado.

Cuando la causal sea susceptible de subsanación, la parte que invoque la resolución cursará a la otra una comunicación de fecha cierta, identificando el incumplimiento y otorgando un plazo no menor de quince (15) ni mayor de treinta (30) días hábiles para su subsanación. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, el **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** quedará resuelto mediante comunicación escrita. En los supuestos vinculados con información falsa, uso indebido del **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** o ejecución de actividades incompatibles o no autorizadas, EL GOBIERNO REGIONAL podrá resolverlo mediante comunicación debidamente sustentada, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

La resolución, conclusión, vencimiento o no renovación del **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** no genera derecho a indemnización, compensación, reembolso ni reconocimiento de derechos a favor del SUSCRIPTOR.

En señal de conformidad, ambas **PARTES** suscriben el **ACUERDO DE CONSERVACIÓN** en dos (02) ejemplares, igualmente válidos, en _____, provincia de _____a los ___ **días del mes de agosto del año 2026**.

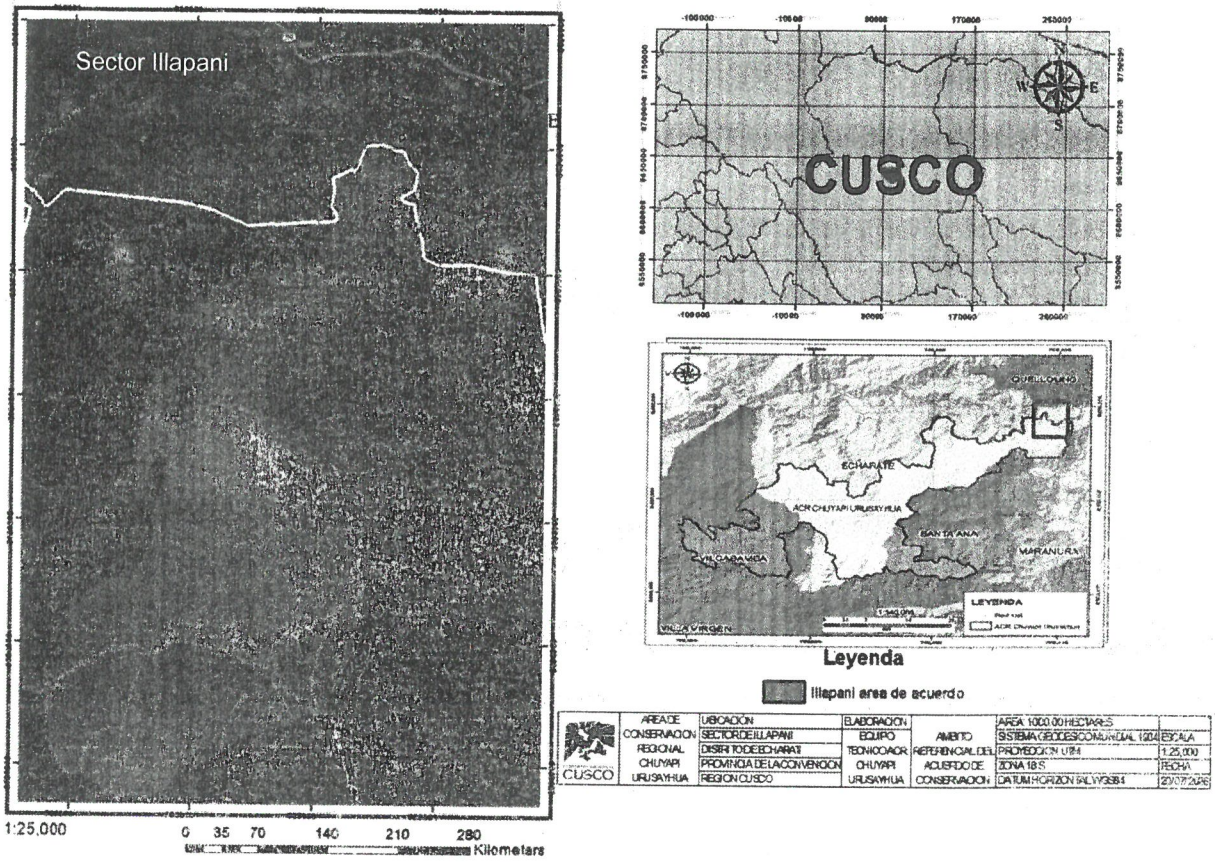
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
SUB GERENCIA DE CONSERVACIÓN Y RECURSOS AMBIENTALES

Sr. Ricardo Sicus Pacheco
SUSCRIPTOR
Presidente de la Asociación
DNI N.° 25008599

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
GERENCIA REGIONAL

Blgo. José Luis Mancilla Quispe
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
POR EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DNI N.° 45295981

Anexo 1: Mapa del ámbito referencial del ACUERDO DE CONSERVACIÓN



La delimitación y georreferenciación representadas en el mapa tienen exclusivamente fines de identificación, planificación, ejecución, seguimiento y monitoreo de los compromisos de conservación. No constituyen reconocimiento, delimitación, saneamiento, regularización ni convalidación de derechos de propiedad, posesión, sucesión, uso o aprovechamiento de recursos naturales.

Datos técnicos del ámbito referencial de ubicación del ACUERDO DE CONSERVACIÓN - Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua

El ámbito referencial del ACUERDO DE CONSERVACIÓN de Conservación se ubica dentro del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua, en la zona denominada cataratas de Illapani, sector Illapani, distrito de Echarati, provincia de La Convención, departamento de Cusco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este ámbito ha sido delimitado y georreferenciado bajo los parámetros cartográficos oficiales para el Perú; empleando los siguientes parámetros cartográficos:

- Sistema de Referencia: Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84).
- Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM).
- Zona: 18 Sur (18 S).
- Escala de Trabajo: 1:25,000.